

0031410-96.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 432/2017 - 59º Distrito Policial - Jardim do Ipês

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK VINICIUS CAETANO DA SILVA

Vítima:

DANIEL SOARES DA SILVA

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 24 de agosto de 2022, às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0031410-96.2018.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 432/2017 - 59º Distrito Policial - Jardim do Ipês

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK VINICIUS CAETANO DA SILVA

Vítima:

DANIEL SOARES DA SILVA

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 24 de agosto de 2022, às 14 horas e 30 minutos, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta às gravações que acompanham o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dra. FERNANDA NAREZI PIMENTEL ROSA

B. Defesa: dr. JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS, OAB/SP 344.263

C. Acusado: ERICK VINICIUS CAETANO DA SILVA, que se encontra preso por outro processo na Penitenciária II de Guarulhos

D. Vítima: DANIEL SOARES DA SILVA

E. Testemunhas: FERNANDO SCARPANTE MARTINS e RAFAELA DAYANA GOMES FARIAS, o primeiro policial civil e a última de defesa que compareceu ao ato independentemente de intimação. Ausente EMELY NASCIMENTO SILVA, pois não foi localizada (fls. 243 e 251).

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: A vítima, DANIEL SOARES DA SILVA, prestou declarações sem a presença do acusado por causar-lhes constrangimento e temor. Foram inquiridas as testemunhas FERNANDO SCARPANTE MARTINS e RAFAELA DAYANA GOMES FARIAS, esta última ouvida como informante. O Ministério Público desistiu de EMELY NASCIMENTO SILVA, o que foi devidamente homologado sem oposição da defesa. Na sequência, foi assegurado ao acusado e seu advogado contato reservado e sigiloso na sala virtual pelo tempo solicitado e na ausência dos demais participantes. Retomados os trabalhos, o réu foi interrogado. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual. Em seguida, o mm. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ERICK VINICIUS CAETANO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 180, caput, do Código Penal e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de infrações, na forma do artigo 69 do Código Penal. O processo tramitou regularmente com o recebimento da denúncia, citação pessoal do acusado, resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento. Encerrada a colheita da prova, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado ao argumento de insuficiência probatória, com subsequente manifestação da defesa. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público a função de promover a ação penal pública com exclusividade <>. O princípio acusatório, portanto, é norma constitucional e governa todo o processo penal brasileiro. O juiz, no sistema acusatório, não tem compromisso com a acusação ou com a gestão da prova e assume posição de inércia, para garantia da imparcialidade, que é regra fundante do processo penal. Consequentemente, se o Ministério Público entende inviável o pedido condenatório por falta de provas, não pode o julgador substituí-lo na promoção da ação penal, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. O requerimento de absolvição formulado pela acusação passa a ser vinculativo, isto é, obrigatório para o julgador. O artigo 385, do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz a condenar o acusado mesmo que a própria acusação tenha requerido a absolvição, não foi recepcionado pela Constituição. Na hipótese dos autos, observo que o Ministério Público requereu a absolvição do acusado ao argumento de fragilidade da prova. ASSIM SENDO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim de ABSOLVER ERICK VINICIUS CAETANO DA SILVA das imputações contidas na denúncia, o que faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados".

O Ministério Público, o acusado e a defesa afirmaram o desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Em vista da ausência de recurso, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença ocorreu nesta data (24 de agosto de 2022). Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Saem os presentes intimados." Determinou-se o pagamento da taxa judiciária pelo acusado no valor de 100 UFESPs. As gravações da audiência foram importadas para o sistema informatizado SAJ-PG5, conforme o disposto no Comunicado Conjunto 1350/2020, e encontram-se vinculadas a este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, adiante assinado digitalmente apenas pelo MM. Juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo

dispensada a assinatura dos demais presentes.